



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze Aziendali

Canale (E-M)

Lezione 12

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore

Immobilizzazioni immateriali

- Le **immobilizzazioni immateriali** sono rappresentate da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi (OIC n. 24, § 4).
- Appartengono alla voce di SP B.I le seguenti categorie di costi: **beni immateriali e oneri pluriennali**, incluso l'**avviamento**. Nella stessa voce B.I sono ricomprese anche le immobilizzazioni (immateriali) in corso di costruzione e gli acconti pagati ai fornitori per l'acquisto di tali immobilizzazioni.
- Possono essere distinte come segue:
 - Beni immateriali di durata definita e perciò ad utilizzo limitato nel tempo (diritti di brevetto, concessioni, licenze, ecc.): sono trattati secondo la disciplina prevista dall'art. 2426 (punti 1, 2 e 3) del Codice civile: a) iscrizione al costo di acquisto o di produzione, b) ammortamento sistematico ed c) eventuale svalutazione durevole (su questi tre temi si rinvia a quanto si è scritto nella lezione precedente)
 - Oneri pluriennali capitalizzati nello SP i cui benefici per l'azienda si estendono su di un tempo tendenzialmente indefinito e difficilmente precisabile:
 - ✓ costi di impianto e ampliamento (spese legali, notarili e di consulenza che si sostengono in caso di costituzione e di ampliamento della società), aventi utilità pluriennale
 - ✓ costi di sviluppo aventi utilità pluriennale (*)
 - ✓ Avviamento (è un di cui, ma viene trattato separatamente)

(*) *Prima del 1 gennaio 2016 erano altresì capitalizzabili costi di ricerca e di pubblicità*

Immobilizzazioni immateriali: beni immateriali

• **Beni immateriali:** sono beni privi di consistenza fisica (**beni intangibili o *intangibles***) di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Più precisamente un bene immateriale è tale quando:

- È autonomamente trasferibile e/o
- Deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legalmente tutelati

• Tipologie di beni immateriali:

• **Diritti di brevetto industriale:** rappresentano il diritto esclusivo di sfruttamento di un'invenzione. Il brevetto può essere prodotto internamente oppure acquisito a titolo oneroso. Il diritto di brevetto è tutelato per un periodo di 20 anni dalla data della richiesta di registrazione. Questo periodo di tempo rappresenta anche il periodo massimo di ammortamento del bene.

- Se per esempio si acquista il brevetto di un terzo con tutela residua di legge pari a 7 anni, questo sarà il suo periodo di ammortamento.

• **Diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno:** rappresentano diritti d'autore tutelati dalla legge (diritti cinematografici, copyright libro, software, design, ecc.). La vita utile (ai fini della determinazione del periodo di ammortamento) è indeterminata e viene stimata in base alla capacità del bene di produrre redditi futuri.

- Esempio: acquisto i diritti d'autore di una pubblicazione (libro) ai fini del loro sfruttamento economico (stampare il libro dell'autore per distribuirlo e venderlo presso le mie librerie). Il costo di acquisto dei diritti d'autore deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato nel periodo di vita utile residua pari al tempo che si ritiene di poter sfruttare economicamente i diritti (vendendo appunto i libri).

• **Concessioni:** sono provvedimenti della pubblica autorità che conferiscono determinati diritti ai soggetti (concessionari). Esempi: concessione a trasmettere su radiofrequenza; concessione di utilizzo di spazi demaniali; concessione autostradale («caso» Autostrade per l'Italia). In genere sono a tempo determinato e quindi la vita utile viene determinata in base alla durata della concessione (indicata nel provvedimento dell'autorità).

Immobilizzazioni immateriali: beni immateriali

• **Licenze:** sono autorizzazioni a utilizzare determinati beni (immateriali) altrui. Ad esempio l'acquisto di una licenza per l'utilizzo di un software per un periodo determinato di tempo (deve esserci un pagamento iniziale una tantum. I pagamenti di «canoni» di licenze sono invece imputati tra i costi di conto economico). La vita utile sarà pari alla durata della licenza.

• **Marchi:** il marchio è un segno distintivo dell'azienda o di un suo prodotto rappresentato da un disegno grafico e/o da un nome. Il marchio è tutelato giuridicamente e può essere registrato presso appositi uffici nazionali, europei o internazionali. La durata della tutela giuridica del marchio «registrato» è fissata in 10 anni ma può essere rinnovata senza limiti.

• Il costo di acquisto o di produzione del marchio che deve essere capitalizzato, e quindi iscritto tra le immobilizzazioni immateriali:

- il costo di un marchio acquistato da terzi

- Il costo sostenuto per la realizzazione e la tutela del segno distintivo (es. costi per la grafica, costo di registrazione, ecc.)

Il principio OIC n. 24 precisa che la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni. Anche in questo caso vale il principio che la vita utile deve essere stimata in base al periodo di tempo in cui si prevede di sfruttare economicamente il marchio (sempre max 20 anni).

Riepilogando: i «beni» immateriali iscritti nella voce B.I di Stato Patrimoniale rappresentano costi di acquisto (da terzi) o di produzione interna di «diritti» tutelati giuridicamente che, eventualmente, possono essere (ri)trasferiti a terzi. Hanno durata massima pari a quella indicata dalla legge (es. Brevetto), dal contratto (es. licenza uso software con pagamento una tantum) o dal provvedimento di una autorità (es. concessione). Quindi la quota annua di ammortamento sarà calcolata sulla base della vita utile residua del bene generalmente pari a quella legalmente tutelata (o inferiore se si prevede che lo sfruttamento economico avverrà per un periodo di tempo minore).

Beni immateriali: scritture in P.D.

• Esempio di contabilizzazione costo produzione interna di un bene immateriale

Nel corso dell'esercizio 2019 la società Beta S.r.l. ha registrato, per il tramite di un consulente, un marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>) rappresentato da un segno grafico distintivo (logo) e da una denominazione. Per la realizzazione del logo ha incaricato un grafico professionista. I costi sostenuti sono i seguenti:

- Consulenza grafica di Graphic SRL: Euro 500 + IVA 22%
- Diritti di registrazione del marchio presso UIBM: Euro 400

Ciascuno di questi costi può essere direttamente imputato al conto/mastro «Marchi» se si ritiene che possano rappresentare il costo di produzione interna del marchio e quindi capitalizzati. Il mastro «Marchi» è di natura patrimoniale e alla chiusura dell'esercizio andrà classificato nell'attivo di SP alla voce B.I.4. Il bene andrà anche annotato nel Registro dei Beni ammortizzabili.

Scritture dell'esercizio su Libro Giornale:

Diversi Marchi IVA a credito <i>Consulenza per realizzazione logo grafico</i>	a	Debiti verso Graphic SRL	500 110	610
Marchi <i>Diritto di registrazione marchio</i>	a	Banca c/c		400

Beni immateriali: scritture in P.D.

Alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2019 (quindi più o meno verso gennaio/febbraio) verranno effettuate le seguenti valutazioni:

- Valutazione del valore di iscrizione iniziale in bilancio del marchio pari al minore tra costo di produzione (900 euro) e valore recuperabile
- Valutazione della vita residua utile del bene e del relativo periodo di ammortamento

Il valore recuperabile viene stimato superiore al costo di produzione. Mentre la vita utile residua viene determinata in 10 anni. Quindi il piano di ammortamento prevede quote costanti imputabili annualmente al conto economico pari ad euro 90. Per «convenzione» il primo anno di quota di ammortamento viene considerata pari al 50% (45).

Piano di ammortamento del Marchio												
Esercizio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
A) Costo storico	900											
Ammortamento annuo (CE B.10.a)	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45
B) Fondo di ammortamento	45	135	225	315	405	495	585	675	765	855	900	
(A-B=) Valore contabile netto (SP.B.I.4)	855	765	675	585	495	405	315	225	135	45	0	

Scritture di chiusura (assestamento ed epilogo):

Ammortamento marchi	A	Fondo ammortamento marchi	45
Conto economico	A	Ammortamento marchi	45
Stato patrimoniale di chiusura	A	Marchi	900
Fondo ammortamento marchi	A	Stato patrimoniale di chiusura	45



Beni immateriali: scritture in P.D.

Conto economico

Ammortamento marchi 45

Stato Patrimoniale di chiusura

Marchi 900

Fondo amm. Marchi 45

Infine si procederà a riclassificare i conti «Marchi», «fondo ammortamento marchi» e «Ammortamento marchi» nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale predisposti secondo quanto indicato dalla normativa civilistica agli artt. 2424 e 2425.

Conto economico 2019

.....

B) Costi della produzione

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortam. Immobilizz. Immateriali **45**

Stato Patrimoniale al 31.12.2019

.....

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi **855**

Beni immateriali: dismissione

- I beni immateriali, in quanto giuridicamente tutelati e autonomamente trasferibili, possono essere ceduti (a differenza degli «oneri pluriennali» capitalizzati che non possono essere trasferiti individualmente).
- L'operazione di cessione del bene immateriale va rilevata in contabilità generale alla data in cui tale bene «fuoriesce» dal patrimonio aziendale; più precisamente:
 - ✓ In caso di vendita (o permuta) al momento del trasferimento della proprietà;
 - ✓ In caso di apporto alla data di efficacia dell'atto di conferimento che trasferisce la proprietà.
- Al momento della cessione di un bene immateriale è necessario «stralciare» il conto acceso all'immobilizzazione ceduta ed il conto acceso al corrispondente fondo di ammortamento (se esistente) rilevando in contropartita il credito nei confronti del terzo cessionario.
- Dovrà inoltre essere rilevata l'eventuale plusvalenza o minusvalenza che si genera quando il prezzo di cessione è maggiore o minore del «valore contabile netto».

Esempio: un marchio acquistato da ALFA S.p.A. per € 100 e ammortizzato per € 20 fino al 31.12.202X viene ceduto a Beta S.p.A. in tale data per € 90 (non consideriamo l'IVA).

DIVERSI Cessione marchio XY a Beta S.p.A. Credito verso terzi Fondo ammortamento marchi	a	DIVERSI Marchi Plusvalenza da cessione beni immat.	90 20 100 10	110	90
Banca c/c		Credito verso terzi			



Immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali

- Gli oneri pluriennali non sono rappresentati da beni (diritti giuridicamente tutelabili) e comprendono:

➤ **costi di impianto:** si tratta di oneri sostenuti nella fase pre-operativa (spese notarili di costituzione, costi per consulenze su di settore preparatori, ricerche di mercato, studio e predisposizione dell'organizzazione, ecc.). Possono essere capitalizzati se ricorrono determinate condizioni.

➤ **costi di ampliamento:** riguardano oneri legali, notarili e di consulenza sostenuti per l'accrescimento (in misura straordinaria), la ristrutturazione o la riorganizzazione della capacità operativa esistente (esempi sono: le spese collegate a operazioni societarie straordinarie quali aumento di capitale sociale, fusione, trasformazione; costi di avviamento di impianti produttivi; costi di addestramento e di (ri)qualificazione del personale, ecc.). Possono essere capitalizzati se ricorrono determinate condizioni.

➤ **costi di sviluppo:** riguardano oneri sostenuti per l'applicazione concreta dei risultati ottenuti dalla ricerca. Possono essere capitalizzati se ricorrono determinate condizioni.

➤ **costi di ricerca:** sono relativi a oneri sostenuti per studi, esperimenti, indagini e ricerche finalizzati alla realizzazione di uno specifico prodotto o processo produttivo. Possono essere capitalizzati se ricorrono determinate condizioni. **DAL 1° GENNAIO 2016 NON è più consentito iscriverli tra le immobilizzazioni ma devono essere imputati a conto economico.**

➤ **costi di pubblicità:** si tratta di oneri sostenuti per la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti e dei servizi aziendali, e dell'immagine e dei *brand* dell'azienda. Possono essere capitalizzati solo se relativi a operazioni non ricorrenti e quindi se riguardano, ad esempio, l'avvio di una nuova attività o il lancio di un nuovo prodotto. **DAL 1° GENNAIO 2016 NON è più consentito iscriverli tra le immobilizzazioni ma devono essere imputati a conto economico.**

➤ **L'avviamento è un onere pluriennale che può essere iscritto nell'attivo di stato patrimoniale ma verrà trattato separatamente.**



- Gli oneri pluriennali (impianto e ampliamento e sviluppo):
- Sono costi sostenuti dall'impresa e, se ricorrono determinate condizioni, possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali di stato patrimoniale (a tal proposito si precisa che, viceversa, i costi relativi a «beni» immateriali devono essere iscritti nell'attivo di SP).
- Non costituiscono beni giuridicamente tutelati e non sono, di norma, autonomamente trasferibili a terzi.

La notevole aleatorietà di tali oneri, in relazione alla loro utilità futura, ha portato il legislatore a definire in modo dettagliato il loro trattamento contabile. Il punto 5 dell'art. 2426 del Codice civile sancisce quanto segue:

*“i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale **possono** essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianti e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”*



Dalla lettura del codice è possibile formulare le seguenti osservazioni.

Tali costi possono essere iscritti (vi è una facoltà e non un obbligo) nell'attivo dello stato patrimoniale se:

- hanno *utilità pluriennale*
- con il *consenso del* collegio sindacale, ove esistente

Si tratta, pertanto, di costi che possono essere capitalizzati nello stato patrimoniale e iscritti, come costi pluriennali, nell'aggregato B.I ai punti 1) e 2) di SP, anziché essere imputati al conto economico come costi d'esercizio.

Inoltre, se tali costi sono iscritti nell'attivo di SP devono essere rispettati i seguenti altri criteri:

- I **costi di impianto ed ampliamento** devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni (ed eventualmente svalutati se ricorrono le condizioni per la svalutazione durevole)
- I **costi di sviluppo** sono ammortizzati secondo la loro vita utile a meno che non sia determinabile in modo attendibile. In questo caso devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni
- In entrambi i casi, fino a quando non sono completamente ammortizzati possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato (le riserve disponibili sono quelle per cui non esiste una specifica destinazione stabilita dalla legge, dallo statuto o dall'assemblea dei soci. Es. Riserva Straordinaria)

Immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali

Caso 1

Si consideri il seguente stato patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE _{31/12/n}			
Costi impianto e		Capitale sociale	100
ampliamento	100	Riserva legale	20
.....		Riserva straordinaria	100
.....		Utili	50
			

In questo caso, esiste *una riserva disponibile* (quella *straordinaria*) che *copre per intero i costi di impianto e ampliamento non ancora ammortizzati*. Pertanto gli utili possono essere distribuiti. Inoltre, la riserva legale è pari a 1/5 del capitale sociale; si possono perciò distribuire tutti gli utili (50) senza provvedere all'accantonamento annuale a riserva legale (ex art. 2430)

Caso 2

Si consideri il seguente stato patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE _{31/12/n}			
Costi impianto e		Capitale sociale	100
ampliamento	100	Riserva legale	20
.....		Utili	50
.....			

In questa ipotesi non è possibile distribuire utili in quanto *non esiste alcuna riserva disponibile, sufficiente per la copertura di costi di impianto e di ampliamento non ancora ammortizzati*

Immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali

Caso 3

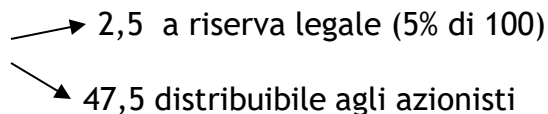
Si consideri il seguente stato patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE _{31/12/n}			
Costi impianto e		Capitale sociale	100
ampliamento	100	Riserva legale	10
.....		Riserva straordinaria	100
.....		Utili	50
			

In questo caso, si possono distribuire gli utili che residuano dopo aver provveduto all'accantonamento del 5% a riserva legale perché non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale.

Gli utili distribuibili ammontano così a $(50 - 5\% \cdot 50) = 47,5$

Utile d'esercizio = 50

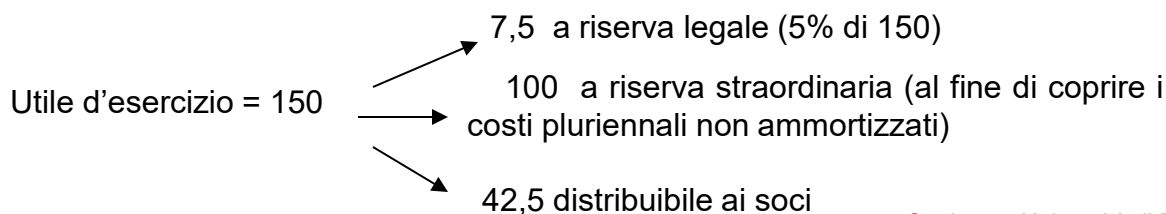


Caso 4

Sia dato il seguente stato patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE _{31/12/n}			
Costi impianto e		Capitale sociale	100
ampliamento	100	Riserva legale	10
.....		Utili	150
.....			

In questa situazione, l'utile d'esercizio va assegnato innanzitutto alla riserva legale per un importo di 7,5 (5% di 150); il residuo - se si vuole avere la possibilità di distribuire utili - va destinato a una riserva disponibile per un ammontare pari a 100, a copertura dei costi di impianto e ampliamento non ancora ammortizzati, e la parte residua, pari a 42,5, può essere di conseguenza distribuita ai soci.



Immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali

- L'ammortamento degli oneri pluriennali così come anche dell'avviamento (di cui si dirà in seguito) può essere effettuato direttamente «in conto» (quindi senza l'utilizzo del fondo ammortamento)
- Dal punto di vista della «tecnica contabile» non vi sono ragioni a favore o contro la prassi di contabilizzare gli ammortamenti di attività immateriali (in particolare oneri pluriennali e avviamento) in diminuzione della corrispondente voce di costo piuttosto che accumularli in appositi fondi rettificativi.
- In ogni caso, qualsiasi sia la tecnica contabile impiegata, il Registro dei beni ammortizzabili (Libro Cespiti) dovrà contenere tutti i dati necessari per fornire le informazioni richieste nella nota integrativa.

Stampa di prova					Libro dei cespiti ammortizzabili					Stampa civilistica	
Azienda	100	[redacted] SPA			ROMA	RM	Codice attività	212009	Esercizio	2020/0	
Gruppo	23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE				Codice fiscale	[redacted]	Data ammortamento	31/12/2020		
Specie	02	Altre attivita'				Partita IVA	[redacted]	Tipo % amm.to	Adottata		
Sottospecie	105	COSTI DI SVILUPPO				Pagina n.ro 44 / 2020					
Codice	Descrizione cespiti				Tipo calcolo	Anno acq.	Dt. inizio disp.	Dt. fine disp.	Num. tot. eser.	Num. gg. eser.	
Progressivo					% Amm.	Imp. acquisto	Oneri diversi	Rivalutazioni	Tot. da amm.	Val. venduto	
					Fondo prec.	Quota	Amm. prec.	Tot. fondo	Res. da amm.		
					Tot. storno	Elim./Vend.	Minusvalenza	Plusvalenza			
462	COSTI R&D SVILUPPO NUOVE FORMULE [redacted]				Perc.Fissa	2019	01/09/2019	31/12/2023	5	366	
1					20,00 %	31.844,52	0,00	0,00	31.844,52		
31/12/2020					6.368,90	6.368,90	6.368,90	12.737,80	19.106,72		
Bene immateriale, nuovo.						0,00					
463	COSTI R&D SVILUPPO NUOVE FORMULE [redacted]				Perc.Fissa	2020	01/01/2020	31/12/2024	5	366	
2					20,00 %	113.849,12	0,00	0,00	113.849,12		
31/12/2020					0,00	22.769,82	0,00	22.769,82	91.079,30		
Bene immateriale, nuovo.						0,00					
505	COSTI R&D SVILUPPO NUOVE FORMULE [redacted]				Perc.Fissa	2020	01/01/2021	31/12/2025	5	0	
3					20,00 %	2.641,25	0,00	0,00	2.641,25		
31/12/2020					0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,25		
Bene immateriale, nuovo.						0,00					
Totali per sottospecie 105 COSTI DI SVILUPPO						148.334,89	0,00	0,00	148.334,89	0,00	
Totale immobilizzazioni						148.334,89	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE						4.038.481,75	0,00	0,00	4.038.481,75	1.398,00	
							183.052,53	3.221.680,96	3.404.001,69	633.082,06	
Totale immobilizzazioni						4.037.083,75	931,80	456,20	10,00		